

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
REGION AUTONOME DE LA VALLEE D'AOSTE

COMUNE DI POLLEIN *** COMMUNE DE POLLEIN

SEDUTA DEL 21/08/2024

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 81

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELLE MODALITÀ APPLICATIVE DELLE COMPONENTI PEREQUATIVE STABILITE DALLA DELIBERA ARERA N. 386/2023/R/RIF DA APPLICARE IN AGGIUNTA AL DOVUTO PER LA TARI.

L'anno duemilaventiquattro addì **ventuno** del mese di **agosto** alle ore dieci e minuti cinquanta in Pollein, nel Palazzo Comunale e nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata si è riunita:

LA GIUNTA COMUNALE

nelle persone dei Signori:

COGNOME e NOME	PRESENTE
FILIPPINI ANGELO - Sindaco	Sì
CELESIA JEAN-PIERRE - Vice Sindaco	Sì
PERRIER LUCA - Assessore	Sì
CORTIVO SANDRA - Assessore	Giust.
DALBARD ALINE - Assessore	Sì
Totale Presenti:	4
Totale Assenti:	1

Assiste alla Seduta il Segretario Comunale Dott.ssa **GROSJACQUES Jeannette Pia**.

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELLE MODALITÀ APPLICATIVE DELLE COMPONENTI PEREQUATIVE STABILITE DALLA DELIBERAZIONE ARERA N. 386/2023/R/RIF DA APPLICARE IN AGGIUNTA AL DOVUTO PER LA TARI.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la disciplina del Tributo sui rifiuti (TARI) ovvero l'art. 1, commi 641-668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014).*), le norme immediatamente operative del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*), nonché le disposizioni dettate dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (*Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.*);

CONSIDERATO che ARERA con delibera n. 386/2023/R/rif ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2024, le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

a) *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;

b) *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;

DATO ATTO che le suddette componenti perequative non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ma che saranno da richiedere ai contribuenti in aggiunta a quanto stabilito dal Piano Economico Finanziario, dandone separata evidenza nell'avviso di pagamento e che tali componenti dovranno essere riversate alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) sulla base delle somme richieste ai contribuenti (criterio di competenza);

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 15 in data 23 aprile 2024 avente ad oggetto "TARI 2024 – Presa d'atto del piano economico finanziario dell'ente territorialmente competente e approvazione delle tariffe per l'anno 2024";

ATTESO che con la deliberazione sopra richiamata, al punto 4 del deliberato, si stabiliva che, ai sensi della delibera ARERA n. 386/2023/R/rif, alle tariffe TARI dovranno essere sommate le componenti perequative *UR1,a* e *UR2,a*, pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno e ad € 1,50 ad utenza per anno;

CONSIDERATO che la medesima deliberazione rinviava ad un successivo provvedimento la definizione delle modalità applicative delle componenti perequative di cui sopra;

CONSIDERATO che l'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale – Fondazione Anci (IFEL) ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità di applicazione delle

componenti perequative con la nota del 13 febbraio 2024, in ordine, in particolare, alla determinazione del concetto di utenza che coincide con quello di punto di conferimento e non con le singole unità immobiliari e alla frazionabilità per mesi delle componenti da addebitare in base all'effettivo utilizzo dell'immobile, e che tali indicazioni sono condivise dal Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta (CELVA);

CONSIDERATO che, allo stato attuale sussistono ancora delle incertezze in relazione alle effettive modalità di applicazione delle suddette componenti perequative, in particolare per quanto concerne il riversamento delle somme a CSEA;

CONSIDERATO che in attesa di ulteriori elementi circa le interlocuzioni tra ANCI e ARERA, allorché saranno chiariti i dubbi esistenti, risulta necessario definire, in via sperimentale, le modalità applicative delle componenti perequative TARI di cui alla delibera ARERA n. 386/2023/R/rif al fine di consentire l'emissione degli avvisi TARI da parte del Servizio Associato Tributi, nel rispetto delle scadenze stabilite con propria deliberazione n. 61 in data 2 maggio 2024;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta dell'Unité Mont-Émilis n. 57 in data 10 luglio 2024, avente ad oggetto "Approvazione delle modalità applicative delle componenti perequative stabilite dalla delibera ARERA n. 386/2023/R/rif da applicare in aggiunta al dovuto per la TARI e già recepite dalla delibera di Giunta dell'Unité n. 35 del 15 aprile 2024";

VISTO il documento "*Modalità applicative delle componenti perequative stabilite dalla delibera ARERA n. 386/2023/R/rif da applicare ai contribuenti negli avvisi TARI*" allegato alla deliberazione sopra richiamata;

CONSIDERATO che le componenti perequative non costituiscono un aumento della TARI, bensì rappresentano voci di entrata aggiuntive, la cui origine giuridica potrebbe non essere considerata di natura tributaria;

RITENUTO necessario approvare il documento "*Modalità applicative delle componenti perequative stabilite dalla delibera ARERA n. 386/2023/R/rif da applicare ai contribuenti negli avvisi TARI*" allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, in attesa di ulteriori sviluppi in merito alle diverse questioni interpretative ancora aperte;

RITENUTO altresì opportuno comunicare il presente provvedimento al Consiglio comunale;

VISTI:

- la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 ("Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta");
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali");

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ("Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05/05/2009 n. 42");
- il vigente Statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici pubblici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il bilancio di previsione 2024/2026, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 27 dicembre 2023 e successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 6 del 24 gennaio 2024 avente ad oggetto: "Assegnazione delle quote di Bilancio ai sensi dell'art. 46 comma 5 della L.R. 7/12/1998 n. 54 ed art. 169 d.lgs. n. 267/2000"; e le successive deliberazioni della Giunta comunale che hanno variato il piano esecutivo di gestione 2024/2026 e l'assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili dei servizi comunali";

ATTESA la competenza della Giunta nell'adozione del presente atto;

RICHIAMATI:

- il decreto del Sindaco e il decreto del Sindaco del Comune capofila n. 2 del 30 giugno 2021 con i quali venivano conferiti gli incarichi ai Responsabili dei servizi fino al termine del mandato politico;
- il decreto del Sindaco del Comune capofila n. 9 del 21 dicembre 2023 con il quale è stato conferito l'incarico di segretario dei Comuni dell'ambito territoriale ottimale n. 10 (Charvensod/Pollein) alla Dott.ssa Jeannette Pia GROSJACQUES con decorrenza dal 01.01.2024 e fino alla fine del mandato politico delle due Amministrazioni dei Comuni convenzionati di Charvensod e Pollein;
- il decreto del Sindaco del Comune capofila n. 1 del 29 aprile 2024 con il quale è stato nominato il sostituto del Responsabile del Servizio finanziario-contabile dell'ambito sovracomunale Charvensod e Pollein, per il periodo dall'01 maggio al 30 settembre 2024;

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Ufficio finanziario e contabile ai sensi dell'articolo 147bis, comma 1, del TUEL e dell'articolo 5, comma 1, lettera B) del regolamento di contabilità e dall'attestazione della copertura finanziaria;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Segretario in ordine alla legittimità, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. d) della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 recante "Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta" e

dell'art. 49bis, comma 1 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 recante "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta";

DATO ATTO che le premesse si intendono tutte richiamate e costituenti parte integrante della presente deliberazione;

DOPO discussione ed esame in merito,

ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

DI APPROVARE il documento "Modalità applicative delle componenti perequative stabilite dalla delibera ARERA n. 386/2023/R/rif da applicare ai contribuenti negli avvisi TARI" allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, in via sperimentale in attesa di ulteriori sviluppi in merito alle diverse questione interpretative ancora aperte;

DI DARE diffusione alla presente deliberazione, mediante la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

DI TRASMETTERE la presente deliberazione all'Unité des Communes valdôtaines Mont-Émilis;

DI COMUNICARE il presente provvedimento al Consiglio comunale.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to FILIPPINI ANGELO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GROSJACQUES Jeannette Pia

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Segretario comunale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi 28/08/2024 all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 21.01.2003 che inserisce l'articolo 52bis della L.R. 54/98 e che la medesima vi rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.

Pollein, li 28/08/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GROSJACQUES Jeannette Pia

DIVENUTA ESECUTIVA

Ai sensi dell'art. 52 ter, comma 1, della L.R. 54/98 e successiva modificazione la presente deliberazione diventa esecutiva il 1° giorno di pubblicazione.

Pollein, li 28/08/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
GROSJACQUES Jeannette Pia

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pollein, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
GROSJACQUES Jeannette Pia
